

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5080518-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

IMPETRANTE: BERNARDO ROCHA PEREIRA

IMPETRANTE: HELLEN ARAUJO DANTAS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. RPV COM ORDEM DE BLOQUEIO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. O QUE SE PRETENDE, NA PRESENTE IMPETRAÇÃO (EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ/OFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA VINCULADA AO PROCESSO PARA A CONTA CORRENTE DA ADVOGADA DO IMPETRANTE), REPRESENTA CLARA BURLA AO PROCEDIMENTO DE SAQUE POR MEIO DE PROCURADOR, NOS MOLDES EM QUE DISCIPLINADO PELO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 49, §§7º E 8º DA RESOLUÇÃO Nº 822/2023). SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do art. 25, da Lei nº 12.016/09. Intimem-se. Dê-se imediata ciência da presente ao juízo impetrado. Transitado em julgado, arquivem-se, dando-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5080518-77.2024.4.02.5101

510014853381 .V7

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5080518-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

IMPETRANTE: BERNARDO ROCHA PEREIRA

IMPETRANTE: HELLEN ARAUJO DANTAS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado em face de decisão proferida pela 43ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, nos autos de origem, **indeferiu** a "*expedição de alvará de levantamento em nome do advogado, tendo em vista que o autor - e não seu patrono - é o credor da verba depositada*" (processo 5056086-28.2023.4.02.5101/RJ, evento 79, DESPADEC1).

O impetrante, resumidamente, postula a concessão de medida liminar para que seja determinado ao juízo impetrado a expedição de alvará/ofício de transferência dos valores depositados, na conta vinculada ao processo, para a conta corrente de sua advogada. Subsidiariamente, requer a suspensão da decisão impugnada a qual "*determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores pela parte impetrante, e não por sua advogada*".

VOTO

Na vertente, reputo ausente o suposto direito líquido e certo invocado pelo impetrante, com base nos fundamentos expostos na decisão acostada no **Evento 3**, a cujos termos integralmente me reporto como razão de decidir:

"[...] Conforme já uniformizado pelas Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, "*é inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado*" (Enunciado 73/TRRJ).

No caso, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão impugnada, muito menos teratologia, a ensejar o cabimento do presente remédio constitucional.

Nos autos de origem, foi expedida, em nome do autor, RPV, com o valor requisitado de R\$45.182,43 e ordem de bloqueio, razão pela qual, para o levantamento da quantia da conta vinculada ao processo, impõe-se a expedição de alvará (processo 5056086-28.2023.4.02.5101/RJ, evento 73, REQ PAGAM1).

Nos termos dos §§7º e 8º da Resolução nº 822/2023 - CJF:

Art. 49. Os valores destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e de requisições de pequeno valor **serão depositados** pelos tribunais regionais federais em instituição financeira oficial, abrindo-se **conta remunerada e individualizada para cada beneficiário**.

[...]

§ 7º O saque por meio de procurador somente poderá ser feito mediante procuração específica, da qual conste o número da conta de depósito ou o número de registro da requisição de pagamento no tribunal e, em caso de dúvida de autenticidade, com firma reconhecida.

§ 8º A exigência prevista no § 7º não se aplica aos advogados que já tenham procuração nos autos, desde que nela constem poderes para dar e receber quitação, e, ainda, obrigatoriamente, esteja acompanhada de **certidão emitida pela secretaria da vara ou juizado em que tramita o processo, atestando que a referida procuração esteja em vigor e por meio dela tenham sido outorgados poderes para receber o crédito**.

Em outras palavras: no caso, como a advogada possui procuração, com poderes para dar e receber quitação (processo 5056086-28.2023.4.02.5101/RJ, evento 11, PROC2), o procedimento para saque deve preceder de certidão, emitida pela secretaria da vara ou juizado em que tramita o processo, atestando que a referida procuração esteja em vigor e por meio dela tenham sido outorgados poderes para receber o crédito. Além disso, o saque por meio de advogado acontece, na conta vinculada ao processo, **aberta em nome do beneficiário, ou seja, do autor da ação, conforme caput do art. 49.**

O que se pretende, na presente impetração - *expedição de alvará/ofício de transferência dos valores depositados na conta vinculada ao processo para a conta corrente da advogada do impetrante* - representa clara burla ao procedimento de saque por meio de procurador, nos moldes em que disciplinado pelo Conselho da Justiça Federal".

Forte nessas premissas, **VOTO** no sentido de **DENEGAR A SEGURANÇA**. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do art. 25, da Lei nº 12.016/09. Intimem-se. **Dê-se imediata ciência da presente ao juízo impetrado**. Transitado em julgado, arquivem-se, dando-se baixa.